Contrato de cooperación con el cliente

Versión del documento: cooperation-2026-10-24-v3 · Referencia del contrato: se asigna al firmar

Este borrador debe ser revisado por un asesor jurídico antes de su uso definitivo. El texto entre [corchetes] lo completa la Sociedad.

1. Partes

Sociedad	[DENOMINACIÓN SOCIAL Y FORMA JURÍDICA], con número de registro [NÚMERO DE REGISTRO], domicilio social en [DOMICILIO SOCIAL], representada por [REPRESENTANTE AUTORIZADO], que opera bajo la marca «Brickwise – Fractional Real Estate» (la «Sociedad»). Dirección comercial: 370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, EE. UU. Oficina de contacto europea: Bobinethöfe 38, 54294 Tréveris, Alemania.
Cliente	El cliente identificado en la página de firma electrónica de este documento, titular de una cuenta de cliente Brickwise verificada (el «Cliente»). La Sociedad y el Cliente son cada uno una «Parte».

2. Objeto y alcance

2.1 Este contrato establece las condiciones generales en las que el Cliente utiliza el portal de clientes de Brickwise para analizar proyectos inmobiliarios, solicitar participaciones fraccionadas («participaciones»), financiar operaciones aprobadas y recibir informes y distribuciones.

2.2 Este contrato es un contrato marco. Por sí solo no crea ninguna participación, no transmite la propiedad ni obliga a ninguna Parte a completar una operación. Cada participación se rige por un anexo de participación específico del inmueble (el «Anexo») que indica el inmueble, la estructura de tenencia, el precio por participación, los derechos correspondientes, las comisiones, la duración y las condiciones de salida. En caso de contradicción, prevalece el Anexo para esa operación.

2.3 Los precios, rentabilidades, cálculos, disponibilidades y estados que muestra el portal son meramente informativos. No constituyen una oferta, una garantía ni asesoramiento de inversión.

3. Cuenta del cliente y verificación

3.1 El Cliente facilita información completa y exacta, mantiene la confidencialidad de sus credenciales de acceso e informa sin demora a la Sociedad de cualquier cambio o sospecha de uso indebido de la cuenta.

3.2 Antes de aprobar una operación, la Sociedad puede verificar la identidad, el domicilio, la residencia fiscal, la titularidad real y el origen de los fondos del Cliente. Puede rechazar o suspender una operación y comunicarla a las autoridades cuando lo exija la normativa de prevención del blanqueo de capitales o de sanciones.

4. Proceso de participación

4.1 El Cliente envía una solicitud en el portal indicando el inmueble, el número de participaciones y el método de pago. La solicitud no es vinculante hasta que la Sociedad la confirma por escrito y ambas Partes han firmado el Anexo.

4.2 Las participaciones solo se asignan tras la recepción efectiva de los fondos, la documentación completa y la aprobación de cumplimiento normativo. Las participaciones mostradas como disponibles pueden reservarse o retirarse hasta su asignación. Si una solicitud no puede completarse, los fondos no asignados se reembolsan, descontando únicamente los gastos comunicados previamente.

5. Pagos y monedero del cliente

5.1 Los pagos se realizan únicamente a las cuentas bancarias o direcciones de activos digitales que el portal de clientes muestra como verificadas, indicando la referencia de pago facilitada. La Sociedad nunca solicita contraseñas, claves privadas ni frases de recuperación.

5.2 Los depósitos se abonan en el monedero del Cliente en el portal una vez que la Sociedad confirma su recepción. En el caso de activos digitales, el Cliente es responsable de elegir el activo y la red correctos; las transferencias a una dirección o red equivocada pueden ser irrecuperables. El importe abonado es el importe en euros confirmado por la Sociedad tras la conversión que proceda.

5.3 Todos los importes se expresan en euros (EUR), salvo que el Anexo disponga otra cosa.

6. Ingresos por alquiler y proyecciones

6.1 El Cliente participa en los ingresos netos por alquiler de un inmueble en proporción a las participaciones que posee, según se define en el Anexo. Los ingresos netos por alquiler son las rentas efectivamente cobradas menos los costes de explotación, gestión, mantenimiento, seguros, impuestos y financiación, las reservas y las comisiones comunicadas.

6.2 Las rentabilidades objetivo y los importes diarios, mensuales o anuales que muestra el portal son proyecciones basadas en hipótesis. No están garantizados; los ingresos reales pueden ser inferiores, retrasarse o no producirse. Las distribuciones se realizan con la periodicidad establecida en el Anexo.

7. Comisiones

La Sociedad solo cobra las comisiones previstas en su tabla de comisiones y en el Anexo: [TABLA DE COMISIONES — p. ej., comisión de entrada, comisión anual de gestión, comisión de salida — PENDIENTE DE COMPLETAR]. Cualquier otra comisión requiere el acuerdo previo del Cliente en el Anexo.

8. Periodo de tenencia, transmisión y salida

8.1 Las participaciones son inversiones a largo plazo y pueden ser difíciles de vender. [REGLAS DE SALIDA — periodo mínimo de tenencia, plazo de preaviso, procedimiento y precio de reventa o recompra — PENDIENTE DE COMPLETAR].

8.2 La transmisión o la salida solo son posibles en la medida en que lo permitan el Anexo y la legislación aplicable. La Sociedad no garantiza un comprador, un precio de reventa ni una fecha de salida.

9. Advertencia de riesgos

Las participaciones inmobiliarias conllevan riesgos, entre ellos la pérdida parcial o total del capital invertido, la desocupación, el impago de inquilinos, los daños, la caída del valor de los inmuebles, los cambios en los tipos de interés, los tipos de cambio, la fiscalidad y la normativa, y una liquidez limitada. Los resultados pasados y las proyecciones no son indicadores fiables de resultados futuros. El Cliente solo debería invertir dinero que pueda inmovilizar a largo plazo y se le recomienda obtener asesoramiento jurídico, fiscal y financiero independiente.

10. Obligaciones y responsabilidad de la Sociedad

10.1 La Sociedad gestiona el portal y el proceso de participación con la diligencia debida, conserva un registro de todas las operaciones, facilita informes periódicos y comunica las comisiones y los riesgos significativos que conozca.

10.2 La Sociedad responde sin limitación en caso de dolo, culpa grave y daños a la vida, la integridad física o la salud. En los demás casos, y en la medida en que lo permita la ley, su responsabilidad se limita al daño previsible y típico de este tipo de contrato. Los derechos imperativos de los consumidores no se ven afectados.

11. Protección de datos y comunicaciones

La Sociedad trata los datos personales del Cliente para ejecutar este contrato y cumplir sus obligaciones legales, tal como se describe en la política de privacidad disponible en www.brickwise-immo.de/privacy. Las notificaciones se realizan a través del portal de clientes o en la dirección de correo electrónico verificada del Cliente. El Cliente acepta recibir los documentos por vía electrónica.

12. Duración y resolución

Este contrato entra en vigor con la firma del Cliente y tiene duración indefinida. Cualquiera de las Partes puede resolverlo por escrito con un preaviso de [30] días. La Sociedad puede suspender la cuenta con efecto inmediato por causa justificada, como sospecha de fraude, sanciones o un incumplimiento grave. La resolución no afecta a las participaciones existentes, que continúan conforme a su Anexo.

13. Derecho de desistimiento

Si el Cliente es consumidor, se aplica el derecho legal de desistimiento. [INFORMACIÓN SOBRE EL DESISTIMIENTO — PENDIENTE DE COMPLETAR POR EL ASESOR JURÍDICO].

14. Ley aplicable y controversias

Este contrato se rige por [LEY APLICABLE — PENDIENTE DE CONFIRMAR POR EL ASESOR JURÍDICO]. Los consumidores conservan la protección de las normas imperativas del país de su residencia habitual. Fuero competente: [FUERO COMPETENTE], salvo que una norma imperativa disponga otra cosa. Las Partes intentarán primero resolver cualquier controversia de forma amistosa.

15. Disposiciones finales

Las modificaciones de este contrato se notifican a través del portal con al menos [30] días de antelación a su entrada en vigor. Si alguna disposición fuera inválida, las demás seguirán en vigor. Este contrato está disponible en inglés, alemán, francés, español e italiano; el Cliente firma la versión lingüística seleccionada en el portal.

16. Firma electrónica

16.1 El Cliente firma este contrato electrónicamente en el portal de clientes trazando su firma y confirmando su consentimiento. La Sociedad registra el nombre y la dirección de correo electrónico verificada del firmante, la fecha y la hora (UTC), la dirección IP, la información del dispositivo y la suma de verificación SHA-256 de este documento, y los adjunta en la página de firma electrónica.

16.2 El PDF firmado se guarda en la cuenta del Cliente y puede descargarse en cualquier momento. La Sociedad confirma el contrato al revisar la firma en su sistema de administración [y mediante la contrafirma de su representante autorizado].

Firmas

POR LA SOCIEDAD

[REPRESENTANTE AUTORIZADO — NOMBRE, CARGO]



Firma / sello

CLIENTE

Firmado electrónicamente en el portal de clientes de Brickwise — véase la página de firma electrónica adjunta a este documento.